



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

11 – Le placement en zone d'attente

Sommaire

I. Définition du placement en zone d'attente

1. Les personnes concernées
2. Les moyens de transport concernés
3. La délimitation de la zone d'attente

II. La procédure de placement et de suivi

1. La notification de la mesure de placement
2. La notification des droits
3. Le maintien en ZA (= prolongations de la mesure de placement)
4. Les transferts de zone d'attente à zone d'attente

III. Les recours

1. Les recours contre l'ordonnance du JLD (au 01/09/24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire)
2. Les recours devant le juge administratif
 - a- recours de droit commun en annulation
 - b- recours en urgence en matière d'asile
 - c- recours en référé en dehors du cas de l'asile

Sommaire

IV. Le contrôle de la zone d'attente

V. La sortie de la zone d'attente

1. Autorisation d'entrée sur le territoire
2. Réacheminement de l'étranger



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



DEFINITION DU PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Article. L 341-1 CESEDA :

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Les personnes concernées

« L'étranger[...] qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ... » L 341-1 du CESEDA

- L'étranger non admis qui n'a pu être réacheminé,
- L'étranger demandeur d'asile à la frontière,
- L'étranger en transit interrompu

Il n'y a pas de distinction entre majeurs et mineurs.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Les moyens de transport concernés

Article. L 341-1 : « qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne [...]

- dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire,
- dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou
- dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ »

* Soit par un PPF ou PPA **aérien, maritime ou ferroviaire** si les gares sont ouvertes au trafic international et désignées par arrêté interministériel (arrêté du 22 mars 2012) en France métropolitaine

* Soit un PPC aérien ou maritime pour les DROM-COM

→ **Le placement en ZA n'est pas prévu en frontière terrestre routière**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. La délimitation de la zone d'attente

L' article L 341-6 délimite la ZA :

- Les zones d'attente sont délimitées par arrêté préfectoral,
- Ces zones sont distinctes des centres de rétention administrative (L341-5),
- Elles sont de deux types :
 - a) zone d'attente permanente,**
 - b) zone d'attente temporaire.**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. La délimitation de la zone d'attente

a) La zone d'attente permanente

Elle s'étend :

- Des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes (à proximité du lieu de débarquement pour les arrivées par voie maritime).
- Aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
- Elle peut également inclure des lieux d'hébergement assurant des prestations de type hôtelier.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. La délimitation de la zone d'attente

b) La zone d'attente temporaire

La ZA temporaire est prévue à l'art L 341-6 :

- Prend en compte la circonstance particulière d'arrivée d'au moins dix étrangers en dehors d'un PPF,
- S'étend du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au PPF le plus proche,
- Pour une durée maximale de vingt six jours,
- **Elle ne peut avoir de caractère pérenne.**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LA PROCEDURE DE PLACEMENT ET DE SUIVI

Opération de seconde ligne



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- 1) La notification de la mesure de placement (L 341-2)
- 2) La notification des droits (L 343-1)
- 3) Le maintien en ZA (= prolongations de la mesure de placement) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)
- 4) Les transferts de zone d'attente à zone d'attente (L 343-9 à L 343-11)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 

1. La notification de la mesure de placement (L 341-2)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. La notification de la mesure de placement (L 341-2)

Décision administrative de placement pour une durée initiale de ... ?



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. La notification de la mesure de placement (L 341-2)

Décision administrative de placement pour une durée initiale de **4 jours**

- Prise dans les meilleurs délais (circonstances), écrite et motivée (justificatifs)
- Portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, + Préfet



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. La notification de la mesure de placement (L 341-2)

La décision est prise par le chef de service du contrôle aux frontières ou un agent désigné par lui :

- titulaire au moins du grade de brigadier* quand il s'agit de la PAF,
- d'agent de constatation principal de deuxième classe pour la douane,
- de gendarme pour Saint-Barthélemy et en PPF militaire tel qu'Or

S'il s'agit d'un mineur, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc qui va l'assister dans toutes ses démarches.

Inscription sur un registre des mentions d'état-civil et de la date et heure de la notification de la décision



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. La notification des droits (L 343-1)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. La notification des droits (L 343-1)

La notification des droits doit se faire dans les meilleurs délais

Elle se fait dans la langue que l'étranger comprend :

- celle qu'il a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure
- à défaut, le français sera utilisé



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. La notification des droits (L 343-1)

Quels sont les droits d'une personne placée en ZA :

- Assistance d'un interprète
- Assistance d'un médecin
- Communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix
- Quitter à tout moment la ZA pour une destination située hors de France où il est admissible
- Demander l'asile



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 

3. Le maintien en ZA (= prolongation) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. Le maintien en ZA (= prolongation) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)

Possibilité d'une 1^{ère} prolongation de 8 jours par le JLD (au 1^{er} septembre : magistrat du siège du tribunal judiciaire)

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le délai peut être renouvelé pour 8 jours supplémentaires par le JLD (au 1^{er} septembre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. Le maintien en ZA (= prolongation) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)

1/ Saisine du juge des libertés et de la détention (au 1^{er} septembre 2024, ce ne sera plus le JLD mais le magistrat du siège du tribunal judiciaire) par l'autorité administrative avant le terme du délai en cours

2/ Demande motivée

3/ Possibilité pour l'intéressé de recourir aux services d'un interprète ou d'un conseil

→ Le JLD (au 1^{er} septembre le magistrat du siège) doit se prononcer sous 24 heures maximum (art L 342-5). Ce délai peut exceptionnellement être porté à 48 heures.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. Le maintien en ZA (= prolongation) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)

Cas particuliers :

1/ L'intéressé dépose une demande d'asile dans les 6 derniers jours de la période de maintien en ZA

- La mesure de maintien est automatiquement prolongée de 6 jours à compter de la demande
- Le JLD (au 1^{er} septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire) en est informé immédiatement et peut y mettre fin



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



3. Le maintien en ZA (= prolongation) (L 342-1, L 342-4 et L 352-7)

Cas particuliers :

2/ L'intéressé dont l'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation dans les 4 derniers jours de la décision de maintien

→ La mesure de maintien est automatiquement prolongée de 4 jours



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 

4. Les transferts de zone d'attente à zone d'attente (L 343-9 à L 343-11)



4. Les transferts de zone d'attente à zone d'attente (L 343-9 à L 343-11)

- Possibles à tout moment
- Ne sont pas un acte de gestion mais un acte administratif qui doit être justifié
 - Les procureurs de la république du lieu de départ et d'arrivée sont avisés

Si le transfert est prévu après prolongation, il faudra aviser le JLD (au 1^{er} septembre 2024 ce sera le magistrat du siège du tribunal judiciaire) du lieu de départ et celui du lieu d'arrivée qui doit prendre une ordonnance de prolongation



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES RECOURS



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Les recours contre l'ordonnance du JLD (au 1^{er} septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire)

2. Les recours devant le juge administratif

a- recours de droit commun en annulation

b- recours en urgence en matière d'asile

c- recours en référé en dehors du cas de l'asile



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 

1. Les recours contre l'ordonnance du JLD (au 01/09/24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire)



1. Les recours contre l'ordonnance du JLD (au 01/09/24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire)

Qui ? → l'intéressé, le ministère public et les représentants de l'État

Comment ?

- appel devant le premier président de la cour d'appel
- saisine de la cour d'appel
- la cour d'appel statue sous 48 heures
- l'appel n'a pas d'effet suspensif*

* possibilité pour le ministère public de demander que le recours sur la décision de mise en liberté soit suspensif, en attente de la décision de la cour, ce qui permet de maintenir l'intéressé à disposition de l'administration



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Les recours devant le juge administratif

Ce sont des recours contre la décision de **placement**

Se fait au TA territorialement compétent (celui dans le ressort duquel se trouve l'étranger)

Il y a 3 types de recours devant le juge administratif



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Les recours devant le juge administratif

a) Recours de droit commun en annulation

- pour excès de pouvoir (donc au fond)
- dans les deux mois suivants la décision de placement
- non suspensif



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Les recours devant le juge administratif

b) Recours en urgence en matière d'asile

- l'étranger peut saisir le TA dans les 48 heures de la décision de placement
- le TA doit répondre dans les 72 heures
- suspensif



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Les recours devant le juge administratif

c) Recours en référé en dehors du cas de l'asile

- référé liberté : violation d'une liberté fondamentale
le JA statue dans un délai de 48h

- référé suspension : violation des règles relatives aux conditions de placement
le JA statue dans un délai de 48h à un mois



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LE CONTRÔLE DE LA ZONE D'ATTENTE

Catégories de personnes	Particularités	Conditions
Membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains dégradants	-	-
Commissaire européen des droits de l'homme	-	-
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté	-	L'accès peut lui être refusé en justifiant l'existence de motifs graves et impérieux. Il doit être informé dès que les circonstances ont cessé.
Les préfets	Territorialement compétent	-
Le procureur de la République	Territorialement compétent	Droit de visite en tout temps – obligatoire une fois par an

Le JLD (au 01/09/24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire)	Territorialement compétent	Droit de visite à compter du maintien en ZA (5ème jour)
Le Défenseur des droits, ses adjoints, délégués et agents	Ils effectuent des vérifications pour s'assurer du respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.	-
Les bâtonniers	Sur leur ressort ou celui de leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre	-
La commission nationale consultative des droits de l'homme	-	-
Les intervenants extérieurs concourant au fonctionnement de la ZA	Ces personnes font l'objet d'une enquête administrative et bénéficient d'une autorisation de pénétrer dans la ZA	Ne pas entraver le fonctionnement de la ZA

Les parlementaires français et européens élus en France et les journalistes accompagnateurs	-	Les journalistes accompagnateurs présentent une carte d'identité professionnelle et n'entravent pas le fonctionnement de la ZA
Les journalistes n'accompagnant pas les parlementaires	La demande d'accès est autorisée par l'autorité administrative compétente. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur	Ne pas entraver le fonctionnement de la ZA
Le délégué du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants	Il reçoit un agrément individuel du ministre chargé de l'asile, valable 3 ans.	Présentation d'une carte nominative

Les associations	Elles sont fixées par voie réglementaire	Présentation d'une carte nominative Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même ZA
Les administrateurs ad hoc	-	Justification de leur qualité
Les médecins	-	-
Les avocats et les interprètes	-	Justification de leur qualité
Les représentants consulaires ou diplomatiques	Ces personnes font l'objet d'une enquête administrative et bénéficient d'une autorisation de pénétrer dans la ZA	Justification de leur qualité



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LA SORTIE DE LA ZONE D'ATTENTE



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Autorisation d'entrée sur le territoire

2. Réacheminement de l'étranger



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Autorisation d'entrée sur le territoire



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Autorisation d'entrée sur le territoire

- Décision d'admission du ministère chargé de l'immigration
- Refus de prolongation par le JLD (au 01/09/24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire)
- Écoulement du délai de 20 jours sans avoir pu procéder au réacheminement de l'intéressé
- Refus d'entrée au titre de l'asile annulé par le juge administratif



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1. Autorisation d'entrée sur le territoire

Dans ces cas, l'étranger :

- est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de 8 jours
- devra :
 - soit quitter le territoire avant expiration de ce délai
 - soit se présenter en préfecture dans ce délai de 8 jours pour s'y faire enregistrer en tant que demandeur d'asile ou pour solliciter un titre de séjour



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Réacheminement de l'étranger



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Réacheminement de l'étranger

En principe vers la ville de provenance (même intra-Schengen) aux frais de l'entreprise de transport qui a amené l'étranger

À défaut vers le pays d'origine : dans ce cas l'administration doit alors être en possession soit d'un passeport en cours de validité soit d'un LPC – aux frais du transporteur

Tout autre pays où l'étranger est légalement admissible et aux frais de l'étranger qui a choisi la destination



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2. Réacheminement de l'étranger

Refus d'embarquer (art L 821-5) : tout refus d'embarquer est une soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée.

L'étranger peut alors :

- faire l'objet d'une mesure de GAV
- être déferé au parquet et présenté devant le tribunal correctionnel. Le déferrement au parquet emporte fin du maintien en ZA. L'étranger se trouve alors sur le territoire français, irrégulièrement ou non, le tribunal correctionnel en décidera.

Pour cette raison, il peut être préférable de multiplier les tentatives d'embarquement dans la limite des 20 jours.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?